

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el acto administrativo según el Diccionario de Rafael Martínez Morales y señale qué figuras excluye de la definición.
2. Explique los seis elementos del acto administrativo que la doctrina identifica. ¿En qué fracciones del artículo 3 de la LFPA se corresponden en su redacción vigente?
3. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad y anulabilidad del acto administrativo? Fundamente en los artículos 6 y 7 de la LFPA.

Análisis

4. Compare el criterio orgánico y el criterio material para definir el acto administrativo. ¿Cuál prevalece en la doctrina mexicana?
5. Analice la relación entre el silencio administrativo (art. 17 LFPA) y el derecho de petición (art. 8 CPEUM). ¿Existe tensión constitucional?
6. ¿Qué es la desviación de poder? ¿Cómo se vincula con el elemento finalidad del acto administrativo?
7. Explique los caracteres de ejecutividad y ejecutoriedad. ¿Cómo se manifiesta la autotutela administrativa?

Aplicación

8. Una secretaría de Estado emite una resolución sin que el titular la firme, sino un subalterno sin facultades delegadas. ¿Qué tipo de ineficacia produce? ¿Nulidad o anulabilidad?
9. Un particular solicita un permiso de construcción. Transcurren cuatro meses sin respuesta. ¿Qué opciones jurídicas tiene? Fundamente en la LFPA.
10. Un acto administrativo otorga una concesión por 20 años. A los 10 años, la administración la revoca argumentando cambio de interés público. ¿Es procedente? ¿Qué límites tiene la revocación?

Ensayo

11. «La LFPA vino a poner orden donde antes reinaba la incertidumbre». Explique esta afirmación en relación con la teoría del acto administrativo.
12. ¿Por qué se dice que el acto administrativo es la categoría central del derecho administrativo? Desarrolle su respuesta con al menos tres argumentos doctrinarios.